

1502004-21.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Marcia Yoshie Ishikawa

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227652/2021 - DEL.INV.GER.

JUNDIAI, 19763415 - DEL.INV.GER. JUNDIAI, 342/21/418 - DEL.INV.GER. JUNDIAI,

2227652 - DEL.INV.GER. JUNDIAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valinhos

Foro de Valinhos

3ª Vara

Rua Professor Ataliba Nogueira, 36, Valinhos-SP - cep 13270-660

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502004-21.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502004-21.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227652/2021 - DEL.INV.GER.

JUNDIAI, 19763415 - DEL.INV.GER. JUNDIAI, 342/21/418 - DEL.INV.GER. JUNDIAI,

2227652 - DEL.INV.GER. JUNDIAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Henrique da Silva Oliveira e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcia Yoshie Ishikawa

Vistos.

CARLOS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, qualificado a fls. 23/25, EVERTON OLIVEIRA DE PINA, qualificado a fl. 10, e PABLO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA, qualificado a fl. 11, estão sendo processados como incurso, por três vezes, no art. 157, §2º, incisos II e IV, e §2º-A, inciso I, c.c. o art. 70, ambos do Código Penal, sob os termos da Lei Federal n. 8.072/90, conforme o art. 1º, inciso II, "a" e "b",

porque, segundo a denúncia (fls. 109/114), no dia 20 de agosto de 2021, por voltas de 10h30min, na Rodovia Anhanguera, próximo ao pedágio, no bairro Joapiranga, nesta cidade e comarca de Valinhos, acompanhados de outros sujeitos não identificados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e ajuste prévio, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima, mantendo-a em seu poder, a carga de 3.700kgs de café pertencente à Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé, no valor de R\$ 143.115,66 (cento e quarenta e três mil cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos), além de um cartão de crédito Mastercard e um caminhão Mercedes Benz/ATEGO 2430, ano 2016, placa PWQ 0843/Guaxupé, pertencente da empresa Transportes Quintana LTDA EPP, que na data estava sendo conduzido pelo motorista Carlos Roberto Panhota, de quem subtraíram um celular Samsung J7 Prime, um cartão de crédito e outro de débito do banco Itaú, e a quantia de R\$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie.

A denúncia foi recebida no dia 27 de setembro de 2021 (fls. 116/117), acompanhada do inquérito policial.

Folha de antecedentes de Everton (fls. 155/157), de Pablo (fls. 158/160) e de Carlos (fls. 161/163).

Citado pessoalmente (fls. 231), o réu Pablo ofereceu resposta à acusação (fls. 241/247).

Citado pessoalmente (fls. 195), o réu Carlos ofereceu resposta à acusação (fls. 224/227).

Citado por edital (fls. 267), o réu Everton não se manifestou nos autos.

O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 237).

Na fase de instrução do processo, foram ouvidas a vítima, três testemunhas comuns e, por fim, os réus Pablo e Carlos foram interrogados.

Como não houve notícia sobre o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de Everton, foi determinado o desmembramento dos autos em relação a ele (fls. 326/327).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu o julgamento parcialmente procedente da ação penal, com a absolvição do réu Pablo por insuficiência de provas, e a condenação do réu Carlos nos termos da denúncia, destacando, na dosimetria da pena, que Carlos é primário e não há circunstância a ser sopesada que não as do próprio crime (fls.330/340).

Em alegações finais, a defesa de Pablo requereu a absolvição por insuficiência de provas, já que a vítima não reconheceu em juízo o acusado e o corréu Carlos alegou não conhecer Pablo. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal e a fixação de regime aberto para o cumprimento de pena (fls. 344/349).

Em alegações finais, a defesa de Carlos protestou pela absolvição do acusado pela prática dos crimes, pois ele foi pago apenas para tomar conta do motorista no cativieiro, e sua conduta foi ineficaz, já que a vítima conseguiu fugir e procurar ajuda. Subsidiariamente, requereu a condenação por apenas uma conduta de subtração, com a fixação da pena em seu mínimo legal, observando-se a primariedade do réu e de sua confissão em juízo, e devendo ser excluída a majorante por uso de arma de fogo. Requereu o reconhecimento da redução da capacidade cognitiva e psíquica do acusado, devendo o regime inicial ser o semiaberto (fls. 351/353).

É o relatório.

Fundamento e decido.

As preliminares se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

A ação é procedente em parte.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), pelo boletim de ocorrência (fls. 2/9), pela nota fiscal da mercadoria roubada (fl. 16), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl. 17), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria do roubo é certa e recai sobre o acusado Carlos Henrique; quanto ao réu Pablo Alexandre, não há provas suficientes para impor sua condenação.

Em solo policial, o acusado Carlos Henrique da Silva Oliveira disse que, na data dos fatos, por volta as 11h00min, estava em sua casa quando foi chamado por seu conhecido de nome Vitorino, cujo endereço de residência desconhece, para ficar guardando uma pessoa em cativieiro; aceitou o convite e ganharia o valor de R\$

500,00; ainda não recebeu a quantia. Vitorino estava no carro, um VW Gol prata, com mais duas pessoas, entre elas, a vítima presente na Delegacia. Foi levado para o local do cativado e deixado lá com a vítima; não estava armado e não agrediu a vítima, somente a empurrou no veículo, pois estava apertado. No cativado, passou mal e desmaiou, e quando acordou a PM já estava pelo local e então foi preso. Conhece Vitorino há cerca de 8 ou 9 meses, tempo que está em Jundiá. Mostrada algumas fotos de suspeitos na Delegacia, reconheceu a fotografia de Pablo Alexandre como o condutor do veículo e a fotografia de Everton como a pessoa que se identifica como Vitorino (fls. 23).

Em juízo, Carlos Henrique declarou que não se recordar do ocorrido, apenas se lembra que no dia um rapaz passou em sua casa perguntando se queria ganhar algum dinheiro e respondeu que queria; perguntou o que iria fazer, mas o rapaz apenas lhe disse que depois iria ver o que faria, e receberia R\$ 500,00. Entrou no carro e o rapaz o levou até o matagal; perguntou ao rapaz o que era isso, e ele lhe respondeu que era para ficar ali tomando conta do velho, então concordou e o rapaz foi embora. Quando viu a vítima, já desmaiou, não aguentou, porque nunca tinha visto um negócio assim; não chegou a agredir a vítima; não conhece o Everton e nem o Pablo. No cativado, ficou vigiando o velhinho, mas não exigiu que ele fornecesse as senhas dos cartões; em nenhum momento triscou a mão no senhor de idade. A pessoa que passou em sua casa estava sozinho; não sabe se o velho estava sozinho; quando chegou, viu o velho com um outro rapaz, assim, ficou no lugar desse rapaz, e os outros foram embora do local; não lhe foi passada nenhuma arma. Mandaram ficar olhando o velhinho, inclusive, falou para ele que nem sabia o que estava fazendo; pediu que ficasse sossegado e que ambos iriam sair juntos daquela situação; não sabe por quanto tempo ficou olhando o senhor, até porque logo já começou a ter epilepsia, a passar mal e se estrebuchou no chão; passou mal por ter epilepsia e por ter problemas mentais, tem de tomar remédios controlados, porém, nesse dia, não os tomou. Depois foi abordado pelos policiais. É analfabeto, tanto que as coisas que sua mãe leva, precisa assinar com o dedão para recebê-las, pois não sabe ler e nem escrever, nem pouquinho e nem muito, não sabe nada; não assinou seu nome em nenhum dos autos na delegacia, só marcava com o dedão, assim como não leu nada também; não lhe falaram sobre o que estava assinando, e também não lhe falaram que estava fazendo um reconhecimento fotográfico; perguntaram-lhe se conhecia outros possíveis envolvidos, mas disse que não conhecia nenhum deles, não sabe quem é o rapaz, só o viu passando em sua rua no dia; ele lhe ofereceu um dinheiro, e, como ninguém lhe dava uma chance de emprego por conta de seus problemas, acabou aceitando, mas nem conhecia os rapazes; iria fazer 9 meses que estava aqui; começaria um trabalhar com seu padasto, que arranjou um trabalho para ele em uma empresa; não sabe dirigir.

O réu Pablo Alexandre Rodrigues da Silva não foi ouvido na fase investigatória. Em juízo, Pablo declarou que não é verdade o que consta nos autos, não teve nenhum envolvimento, é trabalhador, tem um filho de 6 meses e uma mulher para sustentar, nunca deu trabalho; quando recebeu a intimação em casa, colaborou todo o tempo com os policiais para entender o que acontecia, não atrapalhou o trabalho deles; foi umas 2 vezes à Delegacia entender o que se passava, mas não teve nenhum envolvimento com o crime; não conhece nem Carlos Henrique e nem o Everton. Não estava envolvido em assaltos na região e nunca esteve envolvido com crimes; sua foto constava, porque uma vez recebeu intimação, na época em que trabalhava como cobrador de ônibus, onde denunciaram por estar vendendo roupas dentro do terminal, sendo que trabalhava como cobrador dentro do ônibus; recebeu a intimação na casa de sua esposa, foi até a Delegacia e explicou que na verdade tinha uma loja de roupas e dali foi liberado; perguntaram-lhe o que faziam no terminal, e explicaram que tinha sido denunciado por vender roupas no terminal; acha que a denúncia partiu de alguém; na época, trabalhava na Panpharma, e como tinha deixado seu contato com os policiais da DIG, na hora de seu almoço, ligaram perguntando se poderia comparecer à Delegacia, compareceu e lá lhe informaram que tinha uma intimação por esse crime de roubo. No dia dos fatos estava em sua casa, com sua mulher e cuidando de seu filho; sua mulher se preparava para ir trabalhar e ele ficaria com a criança; sempre anda com o celular para manter contato com sua esposa, se ela precisar de

algo ou qualquer coisa, por isso sempre anda com ele; não é habilitado para conduzir nenhum veículo.

A confissão do réu Carlos Henrique e a negativa do réu Pablo não se mostram inverossímeis, pois de acordo com o conjunto das demais provas produzidas nos autos. Vejamos.

Na fase judicial, a vítima Carlos Roberto Panhato disse que, no dia dos fatos, quando estava no pedágio, começou a subir até que um carro fechou a sua frente e um outro encostou ao lado; viu que tinha uma arma apontada em sua direção para fazê-lo parar e descer do caminhão; logo em seguida, colocaram-no dentro de um carro e o levaram para um lugar desconhecido no mato, onde ficou com um dos rapazes nesse lugar, até que posteriormente, esse rapaz passou mal. Durante o trajeto no carro dos indivíduos, eles foram lhe dando pancadas e o forçando a falar as coisas; quando chegou no cativeteiro, um indivíduo que ficava ao telefone falando com os outros envolvidos toda hora, o obrigou a passar as senhas dos cartões que possuía, sempre lhe dando pancadas na cabeça. Depois, pararam com as agressões e um dos indivíduos começou a passar mal e se estrebuchar ao chão, quando conseguiu fugir do local e chamar a polícia. Foi fechado por um Celta e um Renault Logan; sabe que no veículo Renault Logan tinham duas pessoas na frente e uma atrás; sabe disso porque foi nesse veículo em que o transportaram até o local, mas não sabe dizer quantas pessoas estavam no veículo Celta, pois não deu para ver. Para que parasse seu veículo, mostraram uma arma, não sabe se era revólver e nem se era verdadeira, mas aparentava ser arma de fogo e foi apontada pelo passageiro; no Renault tinham três pessoas, um dirigindo, um outro no passageiro e um outro no banco de trás; quem lhe apontou a arma foi um rapaz moreno que estava ao lado do condutor do veículo Renault. Foi esse mesmo rapaz moreno que o pegou ao sair do caminhão e o colocou no carro; foi ele quem lhe deu as pancadas, foi o pior de todos; os demais envolvidos não saíram de seus veículos. Durante o trajeto com os indivíduos, eles apenas foram questionando sobre o caminhão e a carga, pois ao chegar no cativeteiro, os sujeitos já tinham os cartões com eles. O caminhão pertencia à Transportes Kintano, enquanto a carga transportada pertencia à Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé; estava transportando a carga até o Pão de Açúcar. Além de sua carteira, seu celular também foi levado, assim como o dinheiro que estava dentro dessa carteira; dos cartões, dois eram seus e um era da firma. Apenas um indivíduo ficou vigiando no cativeteiro; era um dos indivíduos que estava no Renault, no banco de trás. Não retornou com polícia até o cativeteiro, a polícia foi sozinha e prendeu o rapaz que estava lá, depois foram buscá-lo onde pediu ajuda. Não chegou a ver o assaltante detido pela polícia, porque não lhe deixaram vê-lo posteriormente, mas fez o reconhecimento por foto, tanto do indivíduo que desmaiou quando dos outros dois que estavam no veículo Renault, todos por foto. Conseguiu pedir ajuda quase às 15h, assim como tentou ligar para cancelar os cartões, porém o banco já estava fechado; era umas 14h45min; teve sua liberdade restringida desde as 10h30min, mais ou menos, quando o pegaram na pista, até por volta das 15h. No cativeteiro foi ameaçado para que passasse a senha do cartão; o indivíduo colocou alguma coisa em sua nuca, não sabe se foi o dedo ou arma, não conseguia ver pois estava com a cabeça abaixada e se a levantasse iria ser espancado; fizeram operações com seu cartão, sendo quase 2 mil reais em seu cartão, e, no da firma, quase 30 mil reais; até hoje não conseguiu recuperar esses valores, mesmo já tendo ingressado na Justiça contra o banco para reaver esses valores, inclusive, a firma também ingressou. Não colocaram nenhum capuz ao entrar no carro com os indivíduos; apresentaram-lhe várias fotos na Delegacia, eram um monte de fotos; era um álbum da Delegacia. Informou na Delegacia que usaram armas no assalto; falou sim que estavam armados; após entrar no carro, ficou com a cabeça abaixada, razão pela qual não sabe se o carro ficou rodando ou foi direto ao local; entrou no carro e depois de algum tempo desceram e já estavam no mato. Ficou no cativeteiro apenas com uma pessoa, essa pessoa não o deixou levantar a cabeça; ficou sentado e não poderia levantar a cabeça, pois se o fizesse, esse rapaz o espancava, falando que tinha que ficar com a cabeça abaixada, e, por isso, não viu se ele estava armado ou não; soube que esse indivíduo passou mal porque ele fez um monte de barulhos, e quando olhou ao lado, viu ele estrebuchado e babando, assim fugiu do lugar; é difícil precisar, mas o tempo que

ficou no cativeteiro até ele começar a passar mal foi umas 2 horas; na Delegacia não viu esse rapaz, inclusive, nem queria que ele o visse também. No reconhecimento pessoal, realizado em juízo, nos termos do art. 226 do CPP, colocados quatro detentos para o reconhecimento pela vítima, estando o acusado Pablo com o n. 1, e o acusado Carlos Henrique, com o n. 4 (fls. 326); a vítima reconheceu os indivíduos de n. 3 e n. 4; o de n. 3 reconhece como o que desceu do carro e o pegou no caminhão, enquanto o de n. 4 é o que ficou no cativeteiro. O indivíduo armado foi até o cativeteiro e depois foi embora, ficando ali com outro indivíduo.

O delegado de polícia Carlos Eduardo Soares, testemunha de acusação, disse em juízo que se recorda dos fatos; no dia, foi apresentado pela Polícia Militar uma pessoa em um cativeteiro; nesse cativeteiro, essa pessoa teria passado mal, enquanto a vítima conseguiu acionar a polícia e posteriormente todos foram à delegacia. A vítima, na delegacia, fez o reconhecimento e reconheceu o indivíduo com um dos autores; a vítima, que estava no local, indicou aos policiais onde estava o autor do roubo, que inclusive estava passando mal no momento; a vítima tanto indicou o autor aos policiais no momento, quanto posteriormente na delegacia; não tem certeza sobre o auto de reconhecimento pessoal, mas sabe que constou isso no auto prisional. Recorda-se da identidade de outros coautores; o indiciado confessou o delito, fez o reconhecimento fotográfico de quem seriam os demais autores e posteriormente acabou reconhecendo as outras pessoas como autoras do delito também; se recorda do apelido do indivíduo autuado, no caso, era "Carapiraca"; dos outros dois não se recorda, mas o reconhecimento fotográfico dos demais foi inequívoco, inclusive, essas outras pessoas indicadas seriam alvos de uma operação; de todo modo, o autuado reconheceu os outros indivíduos que também estavam sendo investigados por outros roubos. Não se recorda se o "Carapiraca" foi reconhecido em outros roubos, mas os outros dois indivíduos foram, e são parceiros de crimes. Utilizou das formalidades de descrição, perguntando qual é a altura, porque o álbum é muito grande, com mais de 3 mil fotos, por isso perguntam a cor, estatura, dentre outras, para já selecionarem um grupo de fotografias, senão a pessoa ficaria muito tempo buscando no álbum.

A testemunha policial Michael Nelson Sadocoo Pastor dos Santos disse que, no dia dos fatos, foram acionados por ligação de moradores da cidade de Jundiá, em que eles relataram que tinha um indivíduo na rua pedindo socorro, pois tinha sido roubado; foram até o local, e se tratava do motorista do caminhão, que narrou o ocorrido. Ele disse que estava em um matagal próximo dali, e tinha um outro rapaz tomando conta desse cativeteiro, até que esse rapaz passou mal, assim, conseguiu fugir e ir até as ruas; pegaram as características do indivíduo, foram até a outra rua, onde localizaram ele sentado passando mal, ou seja, ele ainda estava passando mal; fizeram a abordagem, quando ele confessou estar fazendo o cativeteiro, não tinha participado do roubo, mas estava guardando o cativeteiro; esse indivíduo não foi encontrado no matagal, ele já estava na rua de cima, sentado e ainda passando mal; naquela região tem um matagal extenso, que saindo já tem acesso às casas. A vítima reconheceu essa pessoa; não se recorda de mais nenhum elemento importante; como o sujeito não queria nenhum atendimento médico, prosseguiram para a delegacia e relataram a ocorrência. O roubador informou a eles que estava passando mal por não ter comido nada e por isso sua pressão teria baixado; estava meio zozinho, tinha até desmaiado no cativeteiro e posteriormente correu em direção às casas; estava muito suado e com um pouco de vertigem. Não foi encontrado em sua posse nenhum objeto que oferecesse ameaça à vítima, apenas portava o celular. Ele também lhe disse que não teve participação no roubo, apenas ficou tomando conta no cativeteiro; segundo ele, um outro indivíduo passou e o pegou em sua casa, tinha lhe prometido pagar um valor para que ficasse cuidando do cativeteiro, sem ter participação no roubo. Na delegacia, ele já estava mais tranquilo, deram água e ele melhorou; acha difícil ser algum problema mental, mas não lhe parecia ser uma pessoa muito regulada, muito falador; posteriormente a mãe desse indivíduo chegou ao local e perceberam que era um indivíduo muito humilde, mas não sabe dizer se tem problema mental.

A testemunha escrivão de polícia Ericsson Cabalero Rodrigues disse que se recorda dos fatos, uma vez que foi ele quem redigiu o registro da ocorrência. Participou

dos reconhecimentos e interrogatórios; lembra-se que teve um dos envolvidos que foi preso em flagrante pela Polícia Militar, no caso, o Carlos Henrique; já os outros autores, Pablo e Everton, foram reconhecidos por fotografia pela vítima. O setor de investigações, que no dia era a equipe Apolo 1, levantou as fotografias de alguns suspeitos e apresentaram à vítima, que reconheceu os partícipes; durante o interrogatório de Carlos, ele indicou um comparsa, e, posteriormente, foi apresentada a fotografia deste para a vítima; a pessoa reconhecida tinha o apelido de Vitorino, mas não se lembra o nome do indivíduo. Recorda-se que Carlos reconheceu, em seu interrogatório, por foto, os comparsas Pablo e Everton, cujas fotos coincidiam com as fotos que a vítima indicou como sendo os demais autores; Carlos Henrique confessou que iria receber 500 reais para participar do roubo, mas não se recorda muito bem, e precisaria reler o relatório, pois são muitos casos e no caso apenas transcrevia o que o delegado narrava. A autoridade policial estava presente em todos os atos desse flagrante; foi lavrado auto de reconhecimento pessoal em que a vítima reconheceu Carlos como autor; Carlos Henrique foi preso em flagrante por policiais militares e trazido à delegacia junto à vítima, assim, foi formalizado o auto de reconhecimento de pessoa entre a vítima e o Carlos Henrique; está nos autos o auto de reconhecimento pessoal. É um reconhecimento de pessoa, na verdade, foram formalizados dois autos, um de reconhecimento fotográfico e um de pessoa. O Carlos Henrique estaria vigiando o cativado, mas desmaiou durante essa vigia, passou mal; a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda; acionou a Polícia Militar e indicou o local onde o indivíduo estava e isso lhes foi trazido; assim que Carlos chegou à delegacia, o delegado ordenou que fosse verificado o estado de saúde do preso, se estava passando mal, se precisaria ser encaminhado ao atendimento médico, mas, do que conversou com Carlos, percebeu que ele estava normal. Não tem condições de avaliar o estado psicológico de Carlos; no auto de vida pregressa, o qual elaboram durante a ocorrência, indagam à pessoa se ela já passou por algum tratamento, se faz uso de drogas, e, nessa peça, está consignado sobre isso; também foi feito um formulário sobre a Covid; Carlos lhe falou que estudou até a 4ª série, e todas as peças que ele viu, ele assinou; sempre perguntam se a pessoa é alfabetizada, e Carlos leu e assinou todas as peças que lhe apresentou.

Pois bem.

O próprio acusado Carlos Henrique narrou com detalhes como ocorreram os fatos, confessando que foi convidado para participar do crime e sua função era vigiar a vítima no curso da subtração. O réu sabia dos fins ilícitos do convite, e, apesar de alegar não estar na posse da arma de fogo, viu que outro comparsa empunhava o objeto contra a vítima.

O acusado aderiu ao crime, com o qual concordou porque obteria vantagem econômica, mormente porque estava no banco de trás do carro em que a vítima foi conduzida para o lugar ermo – ou seja, o réu estava vigiando a vítima desde o primeiro contato. Sua presença ainda causou temor suficiente na vítima, pois, além da intimidação exercida por estarem em diversos agentes, é fato que Carlos Roberto viu a arma anteriormente e sentia, durante o iter criminoso, a pressão de um objeto em sua nuca, de modo que só não tinha certeza se era mesmo uma arma de fogo porque tinha que ficar com a cabeça abaixada.

Frise-se que a presença do réu era tão eficiente que, somente após o seu desfalecimento a vítima conseguiu se evadir do local e buscar ajuda policial.

Daí porque não se pode falar em participação de menor relevância do réu no crime – o acusado exercia função fundamental para o sucesso da prática criminosa, e somente foi identificado e pego por razões alheias à sua vontade, o que, por certo, não impediu a consumação do crime.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram as informações prestadas pelo acusado Carlos Henrique, indicando que, ao ser encontrado, ele confessou o crime e assumiu ter passado mal durante o cometimento do delito.

Assim, a materialidade e autoria delitiva são incontestes.

Quanto às causas de aumento de pena pelo concurso de agentes, pela restrição de liberdade da vítima e pelo uso de arma de fogo, descritas na denúncia, elas restaram caracterizadas, uma vez que o acusado, juntamente com terceiros não

identificados, agiram conjuntamente para a prática delitiva, com unidade de propósitos e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a fim de subtraírem coisa alheia móvel para si, e, para tanto, o acusado ficou vigiando a vítima que sequer podia levantar a cabeça durante a prática do ato criminoso.

O depoimento da vítima e a própria declaração do acusado apontam, sem deixar qualquer dúvida, que um dos comparsas estava armado na data dos fatos e se utilizou da arma de fogo como meio para o emprego da grave ameaça.

Ainda que não apreendida a arma utilizada, a causa de aumento de pena deve ser reconhecida, uma vez provada através das outras provas colhidas em juízo seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci sustenta que "a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida".

Tal é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

[...] Desta forma, verifica-se a desnecessidade da apreensão e perícia da arma utilizada pelo réu, quando presentes outros elementos de prova hábeis a ratificar seu efetivo emprego na prática delitiva. Nas precisas lições de Cleber Masson (in Código Penal Comentado, Editora Método, página 622), até mesmo uma arma de brinquedo poderá eventualmente configurar a causa de aumento de pena, quando não houver apreensão e perícia do instrumento utilizado no crime. Segundo o mencionado autor, em princípio, a utilização de arma de brinquedo não caracteriza a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP. Mas, como a apreensão da arma não é obrigatória para a aplicação da majorante, é possível a declaração, em juízo, pela vítima, no sentido de ter sido o roubo praticado com emprego de arma. E, se a arma não foi apreendida, muito menos periciada, presumir-se-á que se cuidava de arma verdadeira, e não de mero brinquedo. Em que pese tratar-se de presunção relativa, será muito difícil o réu comprovar ter utilizado na execução do delito uma arma "finta". Em suma, inverte-se o ônus da prova, e dele será complicado o acusado desvencilhar-se com êxito. (STJ, AResp. 1.141.275 -DF ( 2017/0185511-7). Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14/09/2017).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MAIS GRAVOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO. PATAMAR PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 3. Não configura constrangimento ilegal a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, com base em circunstâncias concretas e idôneas, com relevo para as inúmeras condenações definitivas anteriores e para a circunstância de que o veículo subtraído no roubo seria destinado ao transporte de substâncias entorpecentes. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. 5. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminoso,

afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 470.400/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Assim, as causas de aumento de pena pelo emprego da arma de fogo, pela restrição de liberdade da vítima e pelo concurso de duas ou mais pessoas ficam reconhecidas no caso em exame.

Ademais, cumpre anotar que Carlos Henrique atuou na condição de autor e não de partícipe como argumenta a defesa. Isso porque Carlos Henrique aderiu à conduta de seus comparsas ao permanecer do lado de dentro do imóvel, vigiando a vítima, aguardando para garantir a subtração por parte dos demais sujeitos ativos do crime. Nesses termos, não é o caso de reconhecimento da participação de menor importância como pretende a defesa.

Apesar de não ter sido ele quem subtraiu pertencentes de terceiros, como já ressaltado, Carlos Henrique acompanhou toda a ação delitiva, ou seja, interpelou a vítima, conduziu-a até o matagal e a ficou vigiando, exercendo intimidação suficiente para o sucesso do crime. Evidente, portanto, que a postura de Carlos Henrique contribuiu para o crime de forma significativa.

Esse é o entendimento da jurisprudência: ROUBO. PLEITO RECURSAL PELO AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO DO RÉU. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TESE AFASTADA. NÃO PODE SER CONSIDERADO UM MERO PARTÍCIPE AQUELE QUE INFLUENCIA DECISIVAMENTE PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA. TODOS OS COAUTORES INCIDEM NAS SANÇÕES DE UM ÚNICO E MESMO CRIME. - ATUAÇÃO DO APELANTE DECISIVA PARA O ÊXITO DAS EMPREITADAS CRIMINOSAS. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, DE OFÍCIO, ALTERADA A DOSIMETRIA DA PENA. 1- Uma vez comprovado que o réu participou ativamente do delito, não se pode falar em participação de menor importância, não sendo aplicável o artigo 29, § 1º, do Código Penal. 2- O comportamento das vítimas que em nada contribuíram para a ocorrência do roubo não pode ser entendido de maneira desfavorável ao réu. O comportamento neutro das vítimas na empreitada delitiva não é justificativa apta a elevar a pena-base. 3- Não se considera causa especial de aumento como circunstância judicial para fixar a pena-base acima do mínimo legal, pois tal causa tem de ser aplicada na terceira fase do sistema trifásico, nos termos do art. 68 do CP. (TJPR Apelação Criminal 617.894-5 Relator Des. Miguel Pessoa julg: 04/11/2010).

Dessa forma, não comprovado que o acusado Carlos Henrique teve uma participação mínima ou insignificante, torna-se descabida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do CP, bem como o próprio reconhecimento de sua mera participação, devendo ele responder como coautor do delito.

Inviável, também, o reconhecimento de que o acusado sofra com "problemas mentais", pois nada foi comprovado nos autos nesse sentido.

Por fim, demonstrado que o réu praticou em um mesmo contexto fático roubo armado circunstanciado pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade da vítima contra três vítimas, a Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé, a empresa Transportes Quintana LTDA EPP, e Carlos Roberto Panhota, já que subtraíram bens de todas elas, deve ser reconhecido o concurso formal entre tais delitos. Nesse sentido a jurisprudência: STJ REsp 105.298/RS, 6ª T., rel Vicente Leal, 15.04.97, v,u., DJ 16.06.1997, p. 27.418.

Portanto, frente à prova coligida aos autos, e ausentes causas excludentes dos fatos típicos, da ilicitude e da culpabilidade, deve ser decretada a condenação do acusado Carlos Henrique, por três vezes, pela conduta descrita no art. 157, §2º, incisos II e IV, e §2º-A, inciso I, c.c. o art. 70, ambos do Código Penal.

Quanto ao acusado Pablo Alexandre, entendo que não há provas suficientes de sua participação no crime.

Conquanto seja inquestionável o reconhecimento fotográfico positivo efetivado pela vítima e pelo corréu Carlos Henrique na fase policial, em juízo, não se logrou êxito em produzir provas suficientes que levasse à conclusão de sua participação no crime, já que, na fase judicial, a vítima não conseguiu identificá-lo em audiência, e os corréus alegaram não se conhecerem.

Assim, a prova colhida sob o crivo do contraditório mostra-se insuficiente para a



procedência da ação penal em relação ao acusado Pablo Alexandre. Nesse contexto, a dúvida deve militar em favor do acusado, que ostenta o estado de inocência de forma que a incerteza quanto à autoria implica a prevalência do status libertatis do indivíduo, bem maior de inegável proteção constitucional.

Ademais, como é de conhecimento geral, a condenação criminal, pelas gravosas consequências, só pode ser fundamentada em provas que não deixem dúvidas acerca da existência do crime, em todos os elementos do tipo penal, também o subjetivo, da autoria e responsabilidade do agente, pois, a incerteza milita em favor da absolvição, em razão da insuficiência do conjunto probatório.

Portanto, a absolvição de Pablo é a medida que melhor se amolda ao caso.

Passo, no mais, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal à fixação da pena do réu Carlos Henrique.

Respeitado o sistema trifásico, na primeira fase de aplicação da pena, verifico que não há, nos autos, elementos quanto à personalidade e à conduta social do agente. A culpabilidade é normal à espécie delitiva. O acusado não ostenta maus antecedentes. Os motivos e as consequências do crime não destoam do esperado em crimes desta natureza. As circunstâncias não lhes são desfavoráveis. E a vítima nada concorreu para o crime.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 anos de reclusão.

Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa, na forma do art. 65, I, do CP. Contudo, deixo de atenuar a pena base, uma vez que a pena provisória não pode ficar abaixo do mínimo legal, como dispõe a Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

A pena provisória é de 04 anos de reclusão.

Na terceira fase, a pena deve ser aumentada em 3/8, em razão da existência da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes e à restrição da liberdade da vítima, conforme previsão do § 2º, incisos II e IV, do art. 157 do Código Penal.

A pena perfaz 5 anos e 6 meses de reclusão.

Referido quantum de aumento está de acordo com o entendimento jurisprudencial: "Em matéria de causas de aumento da pena cominada ao roubo, para que não se equalizem situações desiguais, o menor coeficiente de aumento (1/3) deve reservar-se à hipótese de unicidade, adotando-se números fracionários mais significativos e adequados, até metade, nos casos de pluralidade." (Apelações nº 1.032.533/5, 1.032.911/1, 1.033.395/2, 1034.383/1, 1.036.617/0, 1.037.135/7, 1.041.935/4, 1.049.733/0, 1.052.075/2, 1.052.345/6 e 1.057.023/8). Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que, "no que diz respeito ao concurso de causas de aumento de pena, variando a fixação deste de 1/3 a metade, e havendo duas causas concorrentes, há, sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, razão por que é mais correta a corrente doutrinária que sustenta que, nesse caso, ambas devem ser consideradas para a fixação do aumento além do limite mínimo". (Habeas Corpus nº 70.900-1 - SP, Min. Moreira Alves, Relator). "O aumento acima de 1/3 sobre a pena-base em virtude da concorrência de duas qualificadoras (concurso de duas ou mais pessoas e uso de arma de fogo) não se revela injustificado, conforme precedente de ambas as Turmas desta Corte". (STF, HC nº 76.405-1-SP, 1ª Turma, Rel. : Min. Moreira Alves). Nesta Câmara adota-se a seguinte escala de aumento:

Número de qualificadoras

Coeficiente de aumento

01 (uma)

1/3 (8/24)

02 (duas)

3/8 (9/24)

03 (três)

5/12 (10/24)

04 (quatro)

11/24

05 (cinco)

½ (12/24)

Na espécie, afigura-se mais apropriada a elevação de 3/8 (três oitavos). Portanto,

as penas cristalizam em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa." (Voto nº 6556 - Apelação no 1.111.359/5, 7ª Câmara do TACRIM-SP - Rel. Correa de Moraes).

Ainda, está presente a causa de aumento prevista no §2ª-A, I, do artigo 157, do CP, de modo que elevo a pena em 2/3, em razão da ameaça ter sido exercida com emprego de arma de fogo. Assim, a pena é de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Por fim, em face do reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo, praticados contra a Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé, a empresa Transportes Quintana LTDA EPP, e Carlos Roberto Panhota, observando-se o art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal, aumenta-se a pena de 1/5, em razão da quantidade de vítimas (três, no total). Assim, a pena definitiva e final é de 11 (onze) anos de reclusão.

Nesse sentido: STJ - HABEAS CORPUS HC 395869 SP 2017/0083097-4 (STJ). Data de publicação: 15/05/2017. Ementa: CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO NUMÉRICO OBJETIVO. PRÁTICA DE QUATRO INFRAÇÕES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2 PARA 1/4. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. Não há ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena se instâncias de origem apontam motivos concretos para a fixação das penas patamar estabelecido. Em sede de habeas corpus não se afere o quantum aplicado, desde que devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, sob pena de revolvimento fático-probatório. 2. Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, o que se verifica no caso em apreço (crime cometido por quatro agentes, portando armas de fogo). 3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de 4 (quatro) crimes cometidos pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/4 (um quarto). 4. Ordem concedida em parte, a fim de reduzir a pena do paciente para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mais 31 (trinta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

A pena pecuniária, tendo em vista o concurso formal de crimes, nos termos do artigo 72 do Código Penal, deve ser aplicada distinta e integralmente; logo, fixo a pena de multa em 63 (sessenta e três) dias-multa, no piso legal.

Ausentes elementos sobre a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado já que o réu, embora primário, praticou o delito em concurso de pessoas, restringindo a liberdade da vítima e com violência mediante o uso de arma de fogo; ademais, a reprimenda supera 8 anos, o que impõe o regime fechado (art. 33 do CP).

Não estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e tampouco para suspensão condicional da pena, pela mesma razão (artigo 44 e 77, todos do CP).

#### DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da presente ação penal para:

- a) condenar o acusado CARLOS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA como incurso, por três vezes, no art. 157, §2º, incisos II e IV, e §2º-A, inciso I, c.c. o art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento 63 (sessenta e três) dias-multa, no piso legal;
- b) absolver o acusado PABLO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA como incurso no art. 157, §2º, incisos II e IV, e §2º-A, inciso I, c.c. o art. 70, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Atenta aos ditames do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 12.736/12, observo que o réu está preso há pouco mais de sete meses, ou seja, não cumpriu o requisito objetivo para a progressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo em vista que os requisitos da prisão cautelar estiveram presentes durante todo o processo, com muito mais razão após a condenação, sendo inviável a

soltura.

Nego então o recurso em liberdade. Recomende-se o réu Carlos Henrique no estabelecimento em que se encontra recluso.

Em relação ao acusado Pablo, expeça-se alvará de soltura.

Após o trânsito em julgado, o nome do acusado Carlos Henrique deverá ser lançado no rol dos culpados, oficiando-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei.

PRIC.

Valinhos, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA